

1501528-70.2022.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: EDMILSON ROSA DOS SANTOS

Comarca: Guarujá

Foro: Foro de Guarujá

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/11/2022

... os policiais. Tem condenação anterior por um roubo de um veículo, mas já pagou. Na infância, respondeu por roubo de celular e dois roubos de veículos. Esse foi o quarto veículo que roubou. Nos outros roubos de veículos, estava sozinho e sem arma, só com simulacro. Tem tatuagens nas mãos, um cifrão, a palavra "fé", cruz e naipes de baralhos, na perna, um jogador de futebol, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE GUARUJÁ

3ª VARA CRIMINAL

guaruja3cr@tjsp.jus.br

1501528-70.2022.8.26.0536/

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501528-70.2022.8.26.0536 (2022/000426)

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

CF, CF, CF

2109825/2022, 24476882, 2109825 - DEL.POL.GUARUJA, DEL.POL.GUARUJA, DEL.POL.GUARUJA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROBSON LUCAS AUGUSTO CAVALCANTI

Réu Preso

Juiz de Direito Dr. EDMILSON ROSA DOS SANTOS

Vistos.

ROBSON LUCAS AUGUSTO CAVALCANTI, qualificado nos autos (fl. 08), foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, no artigo 180, caput, do Código Penal, por duas vezes, e no artigo 12, caput, por duas vezes, da Lei nº 10.826/03, todos na forma do artigo 69 do Código Penal.

Consta da denúncia que entre 13 de abril e 24 de abril de 2022, em horário e local incertos, nesta cidade e comarca de Guarujá/SP, o réu, recebeu, em proveito próprio, o veículo HONDA/XRE 300 ABS, cor prata, ano de fabricação 2021, modelo 2021, chassi 9C2ND1120MR006683, placas GFC8B38, de Cubatão/SP, pertencente à vítima Rodrigo Teixeira de Sousa, coisa que sabia ser produto de crime.

Consta, ainda, que, entre 16 de abril e 24 de abril de 2022, em horário e local incertos, nesta cidade e comarca de Guarujá/SP, o acusado, recebeu, em proveito próprio, 01 aparelho celular, marca Apple, modelo iPhone 12 Pro, IMEI 354121932115666, pertencente à vítima Anny Silvia Cruz Prado de Carvalho, coisa que sabia ser produto de crime.

Consta, no mais, que, em 23 de março de 2022, durante o período da noite, na Avenida Almirante Tamandaré, altura do nº 62, nesta cidade e comarca de Guarujá/SP, o réu, subtraiu, para proveito próprio, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, o veículo BMW/320I Active Flex, cor branco, ano de fabricação 2021, modelo 2022, chassi 98M5Z9000N4005828, placas RTD1G38, de Belo Horizonte/MG, e 01 aparelho celular marca Apple, modelo iPhone XS, cor branca, pertencentes à vítima

Felipe Figueiredo Cezar.

Consta, por fim, que, em 24 de março de 2022, por volta das 03h50, na Rua Tenente Raimundo Carvalho, altura do nº 77, nesta cidade e comarca de Guarujá/SP, ROBSON LUCAS AUGUSTO CAVALCANTI, possuía e mantinha sob sua guarda 01 arma de fogo, tipo revólver, marca Rossi, calibre 22, numeração 717182, municiada com 09 cartuchos íntegros, de uso permitido, e 01 arma de fogo, tipo revólver, marca Taurus, calibre 38, numeração RH682205, municiada com 15 cartuchos íntegros, de uso permitido, ambas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos Inquérito Policial da Delegacia de Polícia de Guarujá com auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência BF1932-1/2022 (fls. 02-07), auto de exibição/apreensão (fls. 23-24), auto de entrega (fl. 31), boletim de ocorrência 870511/2022 (fls. 32-33), boletim de ocorrência 854229/2022 (fls. 35-36), boletim de ocorrência BB9080-1/2022 (fls. 38-39), relatório da autoridade policial (fls. 66-68), auto de entrega (fl. 70), antecedentes criminais do réu (fls. 73-77), laudo pericial das armas de fogo apreendidas (fls. 91-95), boletim de ocorrência EL6487-1/2022 (fls. 360-363), boletim de ocorrência BF1932-2/2022 (fls. 364-370).

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (fls. 48-50).

A denúncia de fls. 60-65 foi recebida em 05/05/2022 (fl. 72). O réu foi citado pessoalmente (fls. 125-127) e apresentou resposta à acusação (fls. 269-271).

Durante a instrução, na audiência realizada em 05/09/2022, foram ouvidas duas vítimas, duas testemunhas comuns, bem como o réu foi interrogado (fls. 416-423).

Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou memoriais em 11/10/2022 (fls. 433-442) requerendo a procedência da ação e a condenação do réu nos termos da denúncia, em regime fechado, com o reconhecimento da agravante de reincidência e a atenuante da confissão espontânea somente no tocante aos crimes de roubo e posse de arma de fogo.

A Defesa apresentou memoriais em 07/11/2022 (fls. 447-450) requerendo a ABSOLVIÇÃO do acusado nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requereu a fixação da pena base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão compensando a agravante de reincidência, e regime inicial de pena diverso do fechado.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO: É PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal, cabendo a condenação do réu pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, - desclassificando-se as condutas de receptação para a modalidade culposa, bem como reconhecendo-se a ocorrência de crime único em relação à posse irregular de armas de fogo.

Consigno, inicialmente, que: "O juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207; JTJ 259/14).

Confira-se o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, nesse mesmo diapasão: "A função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a 'res in iudicium deducta'" (STJ, Segunda Turma, REsp 614560/SC; Recurso Especial 2003/0216613-0, Relator Ministro Franciulli Netto, julgado em 17/06/2004, publicado no DJ de 18.10.2004, p. 245).

A materialidade do delito qualificado restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de fl. 01, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 23-24, pelos boletins de ocorrência de fls. 35-36 e 38-39, pelo laudo pericial de fls. 91-95, que atestou a aptidão para disparos dos armas de fogo apreendidas, bem como pela prova oral produzida no processo.

Vejam os resumos do que foi apurado em audiência:

A vítima Rodrigo Teixeira de Sousa, quando ouvida em Juízo (fl. 423), disse que sua moto foi furtada e não viu quem a furtou. Foi para a praia em São Vicente e parou perto do Eden, uma pizzaria perto da praia, estacionou no calçadão, parou por volta das 16h00 e voltou às 20h00, quando viu que a moto tinha sido furtada.

Recuperou a moto cerca de uma semana e meia, por volta de 10 dias, mas não sabe ao certo. Sua moto foi recuperada em Guarujá, de madrugada. Soube apenas que o indivíduo estava praticando roubos quando foi preso e estava com sua moto. Teve prejuízo, pois teve que pagar advogado para liberar sua moto e o pátio. Se não tivesse sido vítima de furto, não teria tido nenhum prejuízo.

A vítima Felipe Figueiredo Cezar, quando ouvida em Juízo (fl. 423), reconheceu o réu Robson com a placa nº 03. A respeito dos fatos, disse que foi para Guarujá no apartamento de um amigo e desceu para carregar o celular no carro. Estava com o vidro aberto quando foi abordado pelo réu, com uma arma de fogo e o fez entregar o carro e o celular. O réu o fez ensinar como ligava e dirigia o carro, bem como pediu para que desbloqueasse o celular, mas ele não deve ter conseguido acessar o banco, pois tem senha. Comunicou os fatos à polícia e cerca de uma hora depois o réu foi localizado. Durante a perseguição policial o réu bateu com seu carro e deu perda total. Assim, recuperou apenas seu celular. Não conhecia o réu de data anterior, pois é de Campinas.

A testemunha PM Alex Jesus da Camara, quando ouvida em Juízo (fl. 423), disse que, na data dos fatos, houve um roubo de uma BMW branca na enseada. Após cerca de uma hora do roubo, o veículo foi avistado em Vicente de Carvalho. Uma viatura passou a acompanhar o veículo e o réu fugiu. Depois ele bateu o veículo em carros estacionados, até que bateu em um poste e fugiu pelos telhados de algumas residências. Fizeram um cerco. Localizaram nos telhados o celular da vítima, as chaves do carro e peças de roupas da vítima que o réu estava. Após, o réu foi abordado. Não conhecia o réu de outras abordagens. Após a abordagem do réu, este confessou o roubo do veículo e confessou um roubo à residência dias antes, no Guaiuba. O réu disse que as armas estavam na residência dele. No local, o ingresso à residência foi permitido pela companheira do réu, sra. Isabelle. No local encontraram duas armas, uma de calibre 38 e outra calibre 32, além de um celular e uma moto produtos de crime. A moto estava com as placas trocadas. A moto estava com a placa de uma CG que também estava na residência e pertencia a um amigo do réu. O réu disse que adquiriu a moto produto de crime de terceiros e disse que colocou a placa de outra moto para não chamar a atenção. O amigo do réu, dono da moto CG, disse que não autorizou o uso da placa da sua moto. O amigo estava na casa do réu, mas não residia ali. Não conhecia nenhuma das partes.

A testemunha PM Renno Cesar Garcia da Silva, quando ouvida em Juízo (fl. 423), disse que na noite do dia 24 de abril, estavam em patrulhamento pela área de Vicente de Carvalho quando informaram via rede rádio sobre um roubo de um veículo BMW de cor branca, na enseada. Fizeram um patrulhamento, quando informaram que o veículo tinha sido localizado e estava em deslocamento. Durante a perseguição, o réu colidiu com o carro em alguns veículos que estavam estacionados e num poste. O réu saiu em fuga por telhados de residências. Fizeram buscas pelos telhados e viu o réu no segundo telhado. Pediram para o réu descer. Subindo nos telhados encontraram celulares, as chaves do veículo e trajes de roupas do réu. Quando o réu desceu, o colocaram na viatura, onde ele informou que na casa dele tinha uma moto e algumas armas. Se deslocaram até lá, onde fizeram contato com Isabelle, esposa do réu. Isabelle entregou as armas. Encontraram ainda certa quantia de dinheiro, a moto produto de crime e um celular com IMEI impedido. Réu confessou que participou de um roubo à residência em dias anteriores. Assim, conduziram o réu até o DP.

Localizaram um revólver de calibre 38, municiado, bem como um de calibre 32. Ambos estavam municiados e escondidos numa meia de cor branca, escondida dentro do forno. Réu disse que efetuou o roubo, foi até a casa dele, onde guardou as armas e estava indo entregar o veículo numa comunidade conhecida como Prainha. O réu não disse para quem entregaria o carro. Na viatura, o réu disse que tinha uma moto XRE de cor prata, mas com placa de outra moto Titan. O réu disse, segundo palavras dele, que comprou a moto "só para rodar". Fizeram a pesquisa e viram que a moto era produto de crime. O réu não falou como conseguiu o celular, disse que comprou a moto na internet, numa página de moto "só para rodar". Na residência do réu tinha um casal de São Bernardo que estava ajudando na mudança, que tinha vendido a moto Titan para o réu. Conhecia a esposa do réu, pois ela é colega da mãe do seu filho. Não está lendo o B.O., está olhando para baixo, pois o monitor está abaixo e a câmera está

acima.

O réu ROBSON LUCAS AUGUSTO CAVALCANTI, quando ouvido em Juízo (fl. 423), disse que já teve problema com a Justiça. Reconhece os crimes de que está sendo acusado. Comprou o celular dia 21 de abril e a moto comprou dia 15 ou 16 de um indivíduo chamado "Gabriel", que residia no morro do Cacheta. Gabriel disse que tinha perdido a placa, que a moto era só para rodar. Colocou outra placa, pois ficou com medo de rodar com a moto sem placa. Os revólveres estavam na sua casa. Estava na praia da Enseada. Pegou as armas para guardar na Vila Baiana e receberia uma quantia para guardar. Foi andando sentido a Avenida e viu um veículo BMW branca e resolveu subtrair o veículo com a arma de fogo. Depois foi até sua casa, deixou as armas e ia deixar o veículo longe da sua casa. Na fuga, acabou colidindo. Pegou as armas na Comunidade da Vila Baiana, como estava devendo para um rapaz da Vila Baiana, para abater a dívida, ele deixaria as armas na residência do depoente. Guardaria as armas até o rapaz pedir para devolver. Rapaz não sabia que estava usando as armas. Não sabe o nome do rapaz. O apelido do rapaz é "Dogun". Conhece "Dogun" há um ano. "Dogun" lhe deu os revólveres no dia do roubo. Comprou o celular no dia do seu aniversário, pegou um dinheiro com seus pais e comprou o celular, pois estava barato. Não tinha certeza da origem dele. Comprou o celular no aplicativo do Facebook, em grupo de rolo, por R\$ 800,00. Na moto pagou R\$ 3.000,00. Estava esperando a placa da moto. Fechou em cinco mil a moto e, quando Gabriel entregasse a placa, pagaria o restante. Conheceu Gabriel pelo Facebook. Mostrou as conversas da moto para os policiais. Tem condenação anterior por um roubo de um veículo, mas já pagou. Na infância, respondeu por roubo de celular e dois roubos de veículos. Esse foi o quarto veículo que roubou. Nos outros roubos de veículos, estava sozinho e sem arma, só com simulacro. Tem tatuagens nas mãos, um cifrão, a palavra "fé", cruz e naipes de baralhos, na perna, um jogador de futebol, e, no antebraço, uma máscara.

Entendo, à luz das provas examinadas no curso destes autos, que a incriminação do acusado ROBSON LUCAS AUGUSTO CAVALCANTI resultou positiva e inequívoca em relação a um crime de ROUBO com emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º-A, inciso I), e mais duas RECEPÇÕES CULPOSAS (artigo 180, § 3º do Código Penal, por duas vezes), bem como POSSE IRREGULAR de armas de fogo (artigo 12, caput da Lei nº 10.826/03). Perante a Autoridade Policial, o réu permaneceu em silêncio (fl. 19). Em juízo, o réu confessou a prática do roubo com emprego de arma de fogo e a posse de duas armas de fogo em sua residência, conforme resumido acima. A confissão do réu está corroborada pelos demais elementos de prova presentes nos autos, especialmente pelo relato da vítima do roubo e dos policiais que efetuaram a prisão. No tocante às acusações de receptação, o réu alegou que desconhecia a origem espúria dos bens - celular Iphone 12 e moto XRE - que se encontravam em sua residência.

A palavra da vítima confirmando a autoria do réu no delito de roubo com emprego de arma de fogo, me parece crível e verossímil. Em se tratando de delito contra o patrimônio, é de ser dado especial relevo à palavra da vítima, desde que harmônica com as demais provas e quando não se detecte intenção subalterna de incriminar pessoa inocente

Os policiais responsáveis pela diligência apresentaram versão coerente e harmônica, digna de credibilidade, vez que, além de haverem prestado compromisso de dizer a verdade, não há nenhum indício de que possuam interesse em prejudicar injustamente o réu.

Não existem provas aptas a retirar a verossimilhança da versão dada pelos policiais e não prospera descartar seus depoimentos apenas com base em mero preconceito por sua atividade profissional.

Conforme Jurisprudência majoritária:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (HC 73.518/SP - rel. Min. Celso de Mello - j. 26.3.96 - DJ 18.10.96).

Quanto aos delitos de RECEPÇÃO, não havendo prova de que o réu efetivamente conhecia a origem ilícita dos bens, cabe a desclassificação do delito para a

modalidade culposa prevista no parágrafo 3º do art. 180, do CP, uma vez que o réu devia presumir, pela natureza, pela desproporção entre o valor e o preço e pela condição de quem oferece, que os bens eram produto de crime.

Tendo em vista as condutas autônomas descritas pelo réu para aquisição dos bens - moto e celular - verifica-se que o réu praticou dois crimes de receptação culposa, em concurso material de crimes.

Quanto ao crime de ROUBO, reputo que restou CONSUMADO, porque o agente praticou todas as condutas por ele desejada e necessárias à realização da subtração patrimonial, que saiu por completo da esfera de vigilância e disponibilidade da vítima, especialmente porque o veículo foi completamente destruído pelo réu.

Ademais, nos termos da Súmula 582 STJ "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".

A majorante de emprego de arma de fogo restou incontroversa no caso, diante dos relatos da vítima e do réu, bem como do laudo pericial (fls. 91-95) que atestou a potencialidade lesiva das armas de fogo empregadas no delito.

Quanto ao delito de POSSE IRREGULAR de arma de fogo, restou configurado uma vez que o réu guardava duas armas de fogo em sua residência sem autorização legal ou regulamentar. Todavia não há como se falar em concurso de crimes em razão da quantidade de armas (duas) armazenadas simultaneamente no mesmo local, verificando-se a ocorrência de crime único.

Demonstrada a ocorrência dos crimes de ROUBO, RECEPÇÃO CULPOSA e POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO e comprovada a responsabilidade criminal do acusado, não há como se acolher a pretensão absolutória da Defesa, de modo que passo a dosar a pena a ser imposta.

O réu ROBSON LUCAS AUGUSTO CAVALCANTI é reincidente (1502566-22.2019.8.26.0537 - fl. 426), - todavia, é dos autos que o réu confessou (ainda que parcialmente no tocante às receptações) a prática dos delitos, e tal confissão será considerada para atenuar a pena, compensando a reincidência, razão pela qual as penas de base partirão do piso legal.

Ou seja, parte-se 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, para o crime de ROUBO, acrescido de dois terços em razão do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º-A, I), fixando-se em 6 anos e 8 meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa. Em regime inicialmente FECHADO, devido ao histórico criminal do réu.

Para cada crime de RECEPÇÃO culposa a pena será de um mês de detenção e 10 (dez) dias-multa, por duas vezes, em concurso material de crimes (art. 69). Assim, totalizando-se em 2 (dois) meses de detenção e 20 (vinte) dias multa. Em regime semiaberto.

Em relação ao crime de POSSE irregular de arma de fogo (Artigo 12 da Lei 10826/03), a pena a ser aplicada é de 1 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa. Em regime inicialmente SEMIABERTO.

As penas fixadas acima devem ser somadas nos termos do artigo 69 do CP, - totalizando-se em 7 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de 46 (quarenta e seis) dias multa.

É incabível a conversão das penas corporais em restritivas de direitos, porquanto o réu ostenta antecedentes criminais de fl. 76, denotando que não atende aos pressupostos legais desse benefício.

O réu deve APELAR PRESO, porquanto permanecem válidas e atuais as premissas de cautelaridade da sua prisão; sendo ainda que o réu teria penas pendentes de cumprimento em outro processo (fl. 76).

A detração será aferida oportunamente pela VEC competente. Havendo recursos, expede-se guia de execução para o deecrim/VEC.

Do exposto, e pelo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal, e CONDENO o réu ROBSON LUCAS AUGUSTO CAVALCANTI, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, § 2º-A, inciso I; no artigo 180, § 3º, por duas vezes; ambos do Código Penal, e incurso no artigo 12 da Lei 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal, nas penas totais de 7 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento 46 (quarenta e seis) dias multa, em regime inicialmente FECHADO. Sem

direito a conversão em penas alternativas, apelando preso.
PRIC. Guarujá, 16 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA